

공개용

감사결과처분요구서

- 숙소 내 주류반입 및 음주조사 -

2016. 11.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

한국수력원자력(주) 상임감사위원 징 계 요 구

제 목 현장 내 주류반입 및 숙소 내 음주행위
관 계 부 서 아부다비지사
징계 대상자 아부다비지사 통합시운전실 ■■■■■■■■팀
4직급 김■■■(8*****-1*****)(사번 1*****)
징 계 종 류 견책
징 계 사 유

김■■■는 현장 내 숙소에 주류를 반입한 다음, 같은 팀 소속 입사동기인 임◆◆과 함께 김■■■ 본인의 숙소인 38동 121호에서 2016년 10월 17일 00시 무렵부터 02시 까지 양주 반병과 맥주 8병을 섭취하였다.

현장 숙소 내에 주류 반입시도를 하게 되면, 1회 적발 시 Power Block의 출입이 1주일간 금지되고, 2회 적발 시에는 현장에서 ‘퇴출(One Strike Out)’ 조치하도록 규정되어 있다.

현장 숙소 내에서 음주를 한 경우에는 횟수에 상관없이 ‘퇴출’하도록 규정되어 있어, 김■■■는 바라카 현장에서 절대하지 않아야 할 행위인 주류반입과 숙소 내에서 음주를 한 것은 여러 회사가 함께 근무하는 해외사업장 근무직원으로서 회사의 명예를 실추하였다.

1. 숙소 내 주류반입

BNPP 1호기 고온기능시험(Hot Functional Test) 시행으로 ■■■■■■■■팀은 교대근무형태로 근무하였는데, 이 팀에 소속된 김■■■는 2016년 10월 7일(금)이

교대근무 OFF조(10. 6.~10. 8.)에 해당되었다. 김■■■는 본인과 같은 팀에 근무하는 입사동기인 장▽▽과 함께 구매¹⁾한 카덴자(한국명 : K7)를 혼자 운전하여, 아부다비 시내의 National Hotel 1층에 위치한 주류판매점(Cheers)에서 양주 1병과 캔맥주 1Box(24캔)를 개인 신용카드로 결제·구매(260AED, 약 78,000원) 하였다.

BNPP 현장은 CICPA²⁾ 소속 경비원이 입·출입 인원, 차량 및 휴대물품에 대한 검색을 하고 있어, 김■■■는 현장 도착 전에 본인의 차량인 카덴자 트렁크에 있는 대형 플라스틱 박스에 구매한 술을 넣은 다음 옷으로 덮어 발각되지 않도록 위장하였다.

2016년 10월 7일 19시경 현장 정문을 통과할 때 경비원이 트렁크를 열어 확인하였으나, 위장되어 반입되는 주류를 발견하지 못하여 별다른 제지없이 본인의 숙소인 39동 121호에 주류를 반입하였다.

2. 숙소 내 음주

김■■■는 같은 팀에 근무하는 임◆◆과 ▲▲▲▲▲▲팀에 근무하는 신▲▲은 입사동기로 평소에 다른 동기들보다 친하게 지내는 사이로, ■■■■■■■■팀에 근무하는 김■■■와 임◆◆은 고온기능시험(Hot Functional Test) 시행으로 2016년 10월 16일(일)은 교대근무 휴무조(10. 14.~10. 17.)에 해당되어 숙소에서 쉬고 있다가, 정상근무를 하는 신▲▲이 퇴근을 하자 카카오톡으로 3자간 문자채팅을 하면서 술을 한잔 하자는 의견이 일치되어 바라카 현장에서 왕복 약 170km에 위치한 르와이스 소재 다프라호텔 내에 있는 퍼블릭 레스토랑에 가는 것으로 결정하였다.

숙소에서 르와이스로 이동할 때에는 임◆◆이 운전하여 19시 30분에서 20시 사이에 도착한 다음, 생맥주 500cc 5잔과 안주(피자, 치킨 등)를 주문하여 김■■■가 2잔, 신▲▲이 2잔, 임◆◆이 1잔을 음주하고 술값은 400AED(약 12만원)을 임◆◆이 현금으로 22시경에 계산하였다.

1) 차량 구매가격은 반반 부담하였고, 차량 소유주 명의로 김■■■으로 되어 있음

2) Critical Infrastructure and Coast Protection Authority(왕립수비대)

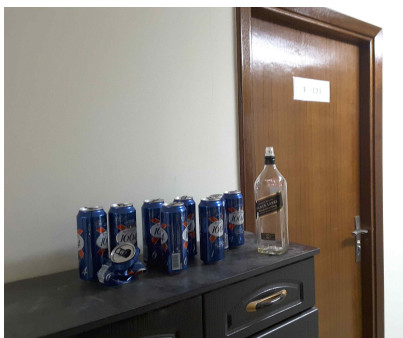
퍼블릭 레스토랑에서 음주한 양은 일부 다르게 다음과 같이 진술하였다.

성 명	확인서	문답서
김 ■ ■	김■■■ 3~4잔	김■■■ 3잔, 임◆◆ 3잔, 신▲▲ 1잔
임 ◆ ◆	임◆◆ 1잔	김■■■ 3잔, 임◆◆ 1잔, 신▲▲ 2잔
신 ▲ ▲ ³⁾	신▲▲ 2잔	김■■■ 2잔, 임◆◆ 1잔, 신▲▲ 2잔

이후 르와이스에서 숙소로 이동할 때에는 생맥주 1,000cc(본인 진술기준)를 마신 신▲▲이 운전을 하여 22시 30분경에 숙소에 도착한 다음, 김■■■의 방(39동 121호)에 3명이 모여 앉아 2016년 10월 17일 오후에 정기휴가를 출발하는 김■■■와 임◆◆의 휴가계획 등을 소재로 잡담하다가 신▲▲은 다음날 출근을 위해 24시를 전후하여 자신의 숙소(41동 G020호)로 귀가하였다.

자정을 전후하여 김■■■와 임◆◆은 음주를 시작하여 2016년 10월 17일 02시까지 음주를 하였다.

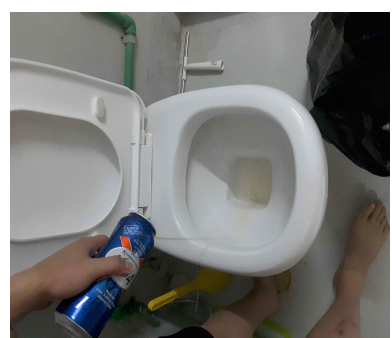
2016년 10월 17일 07시 경 제보를 받고 수거한 쓰레기 봉투에서 음주한 증거물을 확보하였는데, 2016년 10월 17일 00시 무렵부터 02시 까지 음주한 양은 양주(Johnnie Walker 12, 700ml, 도수 40도) 1병과 캔맥주(Kronenbourg 1664, 500ml, 도수 5도) 8병이며, 김■■■의 냉장고에서 먹다가 남은 캔맥주 9병을 수거하여 김■■■가 보는 앞에서 전량 폐기처분하였다.



<음주한 증거자료>



<남은 주류 증거자료>



<남은 주류 폐기>

3) 문답과정에서 감사받은 태도와 깊이 반성하고 있는 점을 고려하면, 신▲▲의 진술이 가장 신뢰성이 높음

감사팀이 김■■■ 숙소를 방문한 2016년 10월 17일 7시 20분에 김■■■는 음주로 인한 숙취로 술냄새가 아주 많이 나서 누구와 술을 마셨냐고 질문하자 임◆◆과 먹었다고 진술하여, 임◆◆을 김■■■의 방 복도 앞으로 불러 감사팀에서 구강 냄새를 확인한 결과 술 냄새가 많이 났다.

2016년 10월 17일 8시 30분에 조사대상자 3명을 감사팀 사무실로 불러서 확인서를 징구하였는데, 확인서에 김■■■는 배출한 음주 증거물들은 본인이 전부 마셨다고 진술하였고, 임◆◆ 본인은 김■■■의 방에서 음주한 사실이 없다고 진술하였다. 이 과정에서 시공사(HSJV)가 보유하고 있는 음주측정기를 빌려 측정한 혈중 알코올 농도 결과는 다음과 같다.

성 명	사 번	혈중알코올 농도	음주측정기
김 ■ ■ ■	1*****	0.015%	 제품명 : Lifeloc
임 ◆ ◆ ◆	14195360	0.015%	
신 ▲ ▲ ▲	1*****	0.000%	

혈중 알코올 농도 측정은 임◆◆⇒신▲▲⇒김■■■ 순으로 측정하여 확인서에 측정된 혈중알코올 농도를 자필로 서명 기재하도록 하였다.

확인서 및 문답서에서 김■■■는 양주 100ml과 맥주 8캔을 마셨다고 주장하고 임◆◆은 전혀 먹지 않았다고 하며, 임◆◆은 김■■■가 양주 반병(350cc) 정도와 몇 개의 맥주를 마셨다고 진술하면서 본인은 술을 먹지 않았다고 진술하였다.

3. 음주운전 방조

김■■■는 2016년 10월 16일 바라카 현장에서 약 70km 떨어진 르와이스 퍼블릭 레스토랑에서 임◆◆ 및 신▲▲과 함께 음주를 하고, 신▲▲이 음주를 한 상황을 알면서도 르와이스에서 숙소까지 음주운전을 하는 것을 방조하였다.

경찰청 및 대검찰청에서 발표한 「음주운전사범 단속 및 처벌 강화기준」에 따르면
 ① 음주운전 사실을 알면서도 차량(열쇠)을 제공한 자 ② 음주운전을 권유, 독려,

공모하여 동승한 자 ③ 피용자 등 지휘감독관계에 있는 사람의 음주운전 사실을 알면서도 방치한 자 ④ 음주운전을 예상하면서 술을 제공한 자 등은 음주운전을 방조한 혐의를 적용하여 2016년 4월 25일부터 입건하는 것으로 처벌이 강화되었다.

4. UAE 관련법령

UAE에서는 무슬림은 주류 구매 및 음주가 금지되어 있고 비무슬림인 경우에도 합법적으로 주류를 구매하거나 음주를 하기 위해서는 반드시 주류허가증 (Alcohol Licence, 21세 이상)을 발급받아야 하며, 주류허가증 없이 이러한 행위를 하는 것은 UAE 주류법 위반에 해당된다.

UAE 주류법(Islamic shariah law) 규정

- ① 대부분의 주요 호텔 바에서 판매하는 주류는 호텔 투숙객을 위한 것이며, 비투숙객이 호텔 식당이나 바에서 술을 마시고자 할 경우에는 주류허가증이 있어야 함
- ② 주류허가는 UAE 체류증(Residence Permit)을 소지하고 있는 비무슬림 외국인에 한해 발급함
- ③ 공공장소에서의 음주, 음주 운전의 경우 혈중 알코올 수치에 관계없이 심각한 위법행위로 간주되며, 음주와 관련되어 체포될 경우 관련법 절차에 거쳐 구금, 벌금, 피해자에 대한 보상 지급 등이 판결됨

UAE 연방 형법에서는 무슬림은 음주를 금지하나 비무슬림일지라도 규정을 위반하여 음주한 경우에는 1개월 이상 6개월 이하의 징역과 1,000AED 이상 2,000AED 이하의 벌금을 부과하고, 아부다비 형법(주법)도 연방 형법과 유사하다.

UAE 음주관련 금지법령 요약

- ① 연방 형법은 음주를 금지하거나 제한하고 있으며, 비무슬림에게 한하여 주류 허가증을 발급하고 지정된 장소에서만 음주 허용
- ② 지정된 장소가 아닌 곳에서의 음주 또는 취한 채로 적발될 경우 처벌
- ③ 경찰이 음주 단속을 하여 혈중알코올 농도를 측정하는 경우 허용치는 'Zero4)'에 해당

또한, UAE 노동법에서는 어느 누구라도 사업장 내에 주류 반입을 다음과 같이 엄격히 금지하고 있다.

4) 국내는 0.05% 미만은 훈방되나, UAE는 음주운전을 불허하여 최소 허용치가 없음(음주측정기 눈금 반응 시 처벌)

UAE 노동법 제99조

고용주, 고용주의 대리인 또는 근로자에 대해 권한을 가지는 자는 음용을 위해 주류를 사업장에 반입할 수 없으며, 다른 사람이 이러한 행동을 하도록 허가할 수 없다. 더불어 음주 상태인 자가 사업장에 출입하거나 체류하도록 허가할 수 없음

5. BNPP 내부규정

BNPP 프로젝트의 주계약자인 한전은 원활한 사업수행을 위해 「보안절차서 (BNPP-SNS-P03)」를 제정하여 관련 협력사들도 이를 준수하도록 하고 있어, 한전과 BNPP 1~4호기 운영지원용역(OSS) 계약을 체결한 우리 회사도 해당 절차를 준수하여야 한다. 이 절차서에서 규정한 보안 위반 종류에는 현장 내 음주 및 주류 소지가 금지되어 있고 처벌조항도 함께 포함되어 있다.

4.4.17 현장 내 음주 및 주류소지

현장 내 음주를 하거나 소지하고 있는 개인이나 집단

부록 2.(보안위반 시 처벌)

No.	건설현장(Red Zone)	숙소(Green Zone)
14.(주류반입 시도)	현장출입 1개월 정지	1회 : 현장출입 1주일 금지 2회 : 퇴출
17.(현장내 음주 및 주류소지)	-	퇴 출

위에 근거하여 BNPP 현장에 발령을 받은 직원은 출근과 동시에 현장에서 준수해야 할 필수교육 9개 과정⁵⁾을 받아야 하는데, 그 중 “Site Induction Training” 교육 시 주류반입과 음주하는 경우 퇴출(One Strike Out)한다는 교육을 받고 있다.

Enforcement Plan / Policy

If you do not follow the procedure,

One Strike Out Policy
will be applied to all the personnel.

Your work will be **STOPPED** Immediately.

KHNP KHNP INDUCTION TRAINING

BNPP GENERAL RULES

BNPP ONE STRIKE OUT POLICY



IDENTIFICATION FRAUD



Alcoholic Drinks Are Not Allowed



WARNING! Do not climb the fence

KHNP KHNP INDUCTION TRAINING

5) ① Site induction training ② Defensive driving ③ UAE law ④ CICPA regulations ⑤ Heat stress 등

조치할 사항 1. 사장은 위 직원을 「인사관리규정」 제103조의3의 규정에 따라 “징계”처분하시기 바랍니다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 숙소 내 음주행위
관 계 부 서 아부다비지사
징계 대상자 아부다비지사 통합시운전실 ■■■■■■■■팀
4직급 임◆◆(8*****-1*****)(사번 1*****)
징 계 종 류 견책
징 계 사 유

임◆◆은 같은 팀 소속 입사동기인 김■■■와 함께 김■■■ 숙소인 38동 121호에서 2016년 10월 17일 00시 무렵부터 02시 까지 양주 반병과 맥주 8병을 섭취하였다.

현장 숙소 내에서 음주를 한 경우에는 횟수에 상관없이 ‘퇴출’하도록 규정되어 있는데, 임◆◆은 바라카 현장에서 절대하지 않아야 할 행위인 숙소 내 음주로 인하여 여러 회사가 함께 근무하는 해외사업장 근무직원으로서 회사의 명예를 실추하였다.

1. 숙소 내 음주

임◆◆은 같은 팀에 근무하는 김■■■와 ▲▲▲▲▲▲팀에 근무하는 신▲▲은 입사동기로 평소에 다른 동기들보다 친하게 지내는 사이로, ■■■■■■■■팀에 근무하는 김■■■와 임◆◆은 고온기능시험(Hot Functional Test) 시행으로 2016년 10월

16일(일)은 교대근무 휴무조(10. 14.~10. 17.)에 해당되어 숙소에서 쉬고 있다가, 정상근무를 하는 신▲▲이 퇴근을 하자 카카오톡으로 3자간 문자채팅을 하면서 술을 한잔 하자는 의견이 일치되어 바라카 현장에서 왕복 약 170km에 위치한 르와이스 소재 다프라호텔 내에 있는 퍼블릭 레스토랑에 가는 것으로 결정하였다.

숙소에서 르와이스로 이동할 때에는 임◆◆이 운전하여 19시 30분에서 20시 사이에 도착한 다음, 생맥주 500cc 5잔과 안주(피자, 치킨 등)를 주문하여 김■■가 2잔, 신▲▲이 2잔을 마시고 임◆◆이 1잔을 음주하고 술값은 400AED(약 12만원)을 임◆◆이 현금으로 22시경에 계산하였다.

퍼블릭 레스토랑에서 음주한 양은 일부 다르게 다음과 같이 진술하였다.

성 명	확인서	문답서
김 ■ ■	김■■ 3~4잔	김■■ 3잔, 임◆◆ 3잔, 신▲▲ 1잔
임 ◆ ◆	임◆◆ 1잔	김■■ 3잔, 임◆◆ 1잔, 신▲▲ 2잔
신 ▲ ▲ ⁶⁾	신▲▲ 2잔	김■■ 2잔, 임◆◆ 1잔, 신▲▲ 2잔

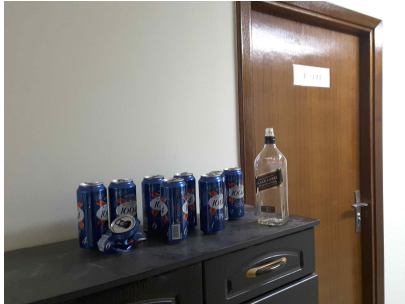
이후 르와이스에서 숙소로 이동할 때에는 생맥주 1,000cc(본인 진술기준)를 마신 신▲▲이 운전을 하여 22시 30분경에 숙소에 도착한 다음, 김■■의 방(39동 121호)에 3명이 모여 앉아 2016년 10월 17일 오후에 정기휴가를 출발하는 김■■와 임◆◆은 휴가계획 등을 잡담하다가 신▲▲은 다음날 출근을 위해 24시를 전후하여 본인 숙소(41동 G020호)로 귀가하였다.

자정을 전후하여 임◆◆과 김■■는 음주를 시작하여 2016년 10월 17일 02시 까지 음주를 하였다

2016년 10월 17일 07시 경 제보를 받고 수거한 쓰레기 봉투에서 음주한 증거물을 확보하였는데, 2016년 10월 17일 00시 무렵부터 02시 까지 음주한 양은 양주(Johnnie Walker 12, 700ml, 도수 40도) 1병과 캔맥주(Kronenbourg 1664, 500ml, 도수 5도) 8병이며, 김■■의 냉장고에서 먹다가 남은 캔맥주 9병을 수거

6) 문답과정에서 감사받은 태도와 깊이가 반영하고 있는 점을 고려하면, 신▲▲의 진술이 가장 신뢰성이 높음

하여 김■■■가 보는 앞에서 전량 폐기처분하였다.



<음주한 증거자료>



<남은 주류 증거자료>



<남은 주류 폐기>

감사팀에서 김■■■ 숙소를 방문한 2016년 10월 17일 7시 20분에 김■■■는 음주로 인한 숙취로 술냄새가 아주 많이 나서 누구와 술을 마셨냐고 질문하자 임◆◆과 먹었다고 진술하여, 임◆◆을 김■■■의 방 복도 앞으로 불러 감사팀에서 구강 냄새를 확인한 결과 술 냄새가 많이 났다.

2016년 10월 17일 8시 30분에 조사대상자 3명을 감사팀 사무실로 불러서 확인서를 징구하였는데, 확인서에 김■■■는 배출한 음주 증거물들은 본인이 전부 마셨다고 진술하였고, 임◆◆ 본인은 김■■■의 방에서 음주한 사실이 없다고 진술하였다. 이 과정에서 시공사(HSJV)가 보유하고 있는 음주측정기를 빌려 측정한 혈중 알코올 농도 결과는 다음과 같다.

성 명	사 번	혈중알코올 농도	음주측정기
김 ■ ■	1*****	0.015%	 제품명 : Lifeloc
임 ◆ ◆	14195360	0.015%	
신 ▲ ▲	1*****	0.000%	

혈중 알코올 농도 측정은 ① 임◆◆ ② 신▲▲ ③ 김■■■ 순으로 측정하여 확인서에 측정된 혈중알코올 농도를 자필로 기재하도록 하였다.

확인서 및 문답서에서 김■■■는 양주 100ml과 맥주 8캔을 마셨다고 주장하고 임◆◆은 전혀 먹지 않았다고 진술하였으며, 임◆◆은 김■■■가 양주 반병(350cc) 정도와 몇 개의 맥주를 마셨다고 진술하면서 본인은 술을 먹지 않았다고 진술하였다.

경찰청에서 1996년부터 음주운전 당시의 혈중 알코올 농도를 계산하기 위해

Widmark 공식을 도입하여 적용하고 있다.

$$C = A / (P \times R) = \text{mg}/10 = \%$$

C = 혈중 알코올 농도 최고치(%)

A = 운전자가 섭취한 알코올 양(음주량 x 술의 농도% x 0.7984)

P = 운전자 체중(kg)

R = 성별 계수(남자 : 0.7 / 여자 : 0.6)

임◆◆과 김■■■는 본인들이 작성한 확인서에서 혈중 알코올 농도를 동일하게 0.015%로 자필 기재하였음에도, 문답과정에서는 본인들 혈중 알코올 측정 시 검정색 막대 그래프가 나타난 것은 인정하나 장비가 정확한 수치를 나타내는지는 의구심이 든다고 하였다.

임◆◆은 문답과정에서 본인이 의경 출신이어서 음주 측정방식, Widmark 공식 및 시간당 혈중알코올 농도 감소량을 잘 알고 있다고 진술하여, 음주측정기에 대해 의구심이 있다면 어떠한 방법으로 측정(예를 들어 음주한 다른 직원들을 대상으로 측정)하면 해소되겠냐는 질문에 잘 모르겠다고 답변을 회피하였다.

이에 따라 2016년 11월 2일 부서 회식으로 음주를 한 직원을 대상으로 11월 3일 음주측정한 다음 당일 오후 추가문답을 하면서 관련자료를 제시하자 측정장비의 성능이 정상이라고 인정하였다.

Widmark 공식을 적용하여 임◆◆과 김■■■가 2017년 10월 17일 02시까지 섭취한 혈중 알코올 농도를 환산하면 다음과 같으며

성 명	혈중알코올 농도 (2017. 10. 17. 09시 측정치)	혈중알코올 농도 (2017. 10. 17. 02시 환산치)
김 ■ ■ ■	0.015%	0.120% ⁷⁾
임 ◆ ◆ ◆	0.015%	0.120%

2016년 10월 17일 8시 30분에 측정된 위 2명의 혈중알코올 농도(0.015%)를 기준으로 2017년 10월 17일 02시까지 섭취한 알코올 양을 1가지 주류로 환산하면 아래와 같은 양을 음주한 것으로 추정된다.

7) $[0.015\%(\text{시간당 혈중알코올 농도 감소량}) \times 7(\text{음주 후 경과시간})] + 0.015\%(\text{측정 당시 혈중알코올 농도}) = 0.120\%$

성 명	맥주(5도) 적용 시	양주(40도) 적용 시
김 ■ ■ ⁸⁾	1,473cc	184cc
임 ◆ ◆ ⁹⁾	1,368cc	171cc

임◆◆은 2016년 10월 17일 청구한 확인서에서는 르와이스 소재 퍼블릭 레스토랑에서 생맥주 500cc를 섭취하고 김■■■ 숙소에서는 음주를 전혀 하지 않고 10월 16일 22시 30분에 본인의 방으로 귀가하였다고 진술하였으나, 김■■■ 진술에서는 임◆◆이 숙소로 귀가한 시간은 10월 17일 02시경으로 진술한바 있다.

임◆◆의 주장대로 2016년 10월 16일 르와이스 출발시간인 22시 이전에 생맥주 500cc를 섭취하고 숙소에서 전혀 음주를 하지 않았다면, ① 감사팀에서 10월 17일 07시 20분에 구강 냄새를 확인했을 때 술 냄새가 나지 않았어야 하며, 같은 날 08시 30분에 음주측정¹⁰⁾에서도 혈중 알코올 농도가 기록이 되지 않는 것이 정상이며 ② 동일장소에서 임◆◆보다 2배 정도 많은 맥주 1,000cc를 섭취한 신▲▲은 혈중 알코올 농도가 전혀 측정되지 않았고 ③ 본인은 기분이 좋으면 술을 많이 먹는다고 진술한 점을 고려하면, 국내로 정기휴가를 같이 가는 김■■■와 자정 이후 2시간 동안 이야기를 하면서 전혀 술을 마시지 않았다는 주장은 설득력이 없고 ④ 문답과정에서는 본인이 의경출신임을 내세워 음주측정에 대해 잘 알고 있다고 진술한 한바 있는데, 확인서 작성과정에서 측정한 혈중 알코올 농도는 그대로 자필로 기재한 점 등을 고려하면 진술의 신빙성이 없다.

이 직원은 2015년 12월 8일 현장 주류반입 건으로 주의처분을 받은 전례가 있어

- 8) 섭취한 알코올량 = 혈중 알코올 농도 x 음주자 체중 x 성별계수(남 : 0.7) = 0.120% x 70kg x 0.7 = 5.88
 - 맥주 적용 음주량 = 섭취한 알코올량 / [술의 도수 x 상수(0.7984)] = [5.88 / (5 x 0.7984)] x 1,000 = 1,473cc
 - 양주 적용 음주량 = 섭취한 알코올량 / [술의 도수 x 상수(0.7984)] = [5.88 / (40 x 0.7984)] x 1,000 = 184cc
- 9) 섭취한 알코올량 = 혈중 알코올 농도 x 음주자 체중 x 성별계수(남 : 0.7) = 0.120% x 65kg x 0.7 = 5.46
 - 맥주 적용 음주량 = 섭취한 알코올량 / [술의 도수 x 상수(0.7984)] = [5.46 / (5 x 0.7984)] x 1,000 = 1,368cc
 - 양주 적용 음주량 = 섭취한 알코올량 / [술의 도수 x 상수(0.7984)] = [5.46 / (40 x 0.7984)] x 1,000 = 171c
- 10) 임◆◆ 본인 주장 음주 : 2016. 10. 16. 22시 맥주 500cc
 - 2016. 10. 17. 08:30 혈중 알코올 농도 : 0.015%
 - 음주 후 측정시까지의 경과시간 : 10시간 30분
 - 맥주 500cc 음주 직후 혈중 알코올 농도 : $C = A / (P \times R) = 19.86 / (65 \times 0.7) = 0.67\text{mg}/10 = 0.043\%$
 · A = 맥주 500cc 1잔 x 0.05%(맥주 도수 5도) x 0.7984 = 19.96
 · P = 65kg(임◆◆ 체중) · R = 0.7(성별계수)
 - 음주 10시간 30분 경과 후 혈중알코올 농도 : -0.1145%(음주측정에 음수는 없으므로 측정이 되지 않아야 함)
 · 0.043%(음주 직후 혈중알코올 농도) - [0.015%(시간당 혈중알코올 농도 감소량) x 10.5(음주 후 경과시간)] = -0.1145%
 ※ 보수적으로 1,000cc를 음주하였다고 하더라도 10시간 30분이 경과된 시점에는 혈중 알코올 농도가 -0.07%임

주류를 반입하는 행위나 숙소 내에서 음주를 하는 것이 내부규정 위반임을 숙지하고 있었다. 그럼에도 불구하고 이 직원은 김■■■의 음주반입에 대해 반입경위를 물어 보지도 않았고 음주를 하는 것을 제지도 하지 않았으며, 본인은 김■■■의 음주행위를 보기만 하고 음주를 하지 않았다고 일관되게 주장하고 있다.

이는 숙소 내에서 음주를 한 사실이 밝혀지면 지사에서 퇴출을 우려하여 김■■■만 숙소 내에서 음주를 한 것으로 사전에 말을 맞추어 진술한 것으로 밖에 볼 수 없다. 만약, 김■■■가 숙소에서 배출한 주류를 모두 마셨다면 혈중 알코올 농도가 임◆◆보다 월등히 높아야 하는데 동일하게 측정된바, 본인의 잘못을 감추기 위해 허위진술을 한 경우에 해당된다.

2. 음주운전 방조

김■■■는 2016년 10월 16일 바라카 현장에서 약 70km 떨어진 르와이스 퍼블릭 레스토랑에서 임◆◆ 및 신▲▲과 함께 음주를 하고, 신▲▲이 음주를 한 상황을 알면서도 르와이스에서 숙소까지 음주운전을 하는 것을 방조하였다.

경찰청 및 대검찰청에서 발표한 「음주운전사범 단속 및 처벌 강화기준」에 따르면 ① 음주운전 사실을 알면서도 차량(열쇠)을 제공한 자 ② 음주운전을 권유, 독려, 공모하여 동승한 자 ③ 피용자 등 지휘감독관계에 있는 사람의 음주운전 사실을 알면서도 방치한 자 ④ 음주운전을 예상하면서 술을 제공한 자 등은 음주운전을 방조한 혐의를 적용하여 2016년 4월 25일부터 입건하는 것으로 처벌이 강화되었다.

3. UAE 관련법령

UAE에서는 무슬림은 주류 구매 및 음주가 금지되어 있고 비무슬림인 경우에도 합법적으로 주류를 구매하거나 음주를 하기 위해서는 반드시 주류허가증(Alcohol Licence, 21세 이상)을 발급받아야 하며, 주류허가증 없이 이러한 행위를 하는 것은 UAE 주류법 위반에 해당된다.

UAE 주류법(Islamic shariah law) 규정

- ① 대부분의 주요 호텔 바에서 판매하는 주류는 호텔 투숙객을 위한 것이며, 비투숙객이 호텔 식당이나 바에서 술을 마시고자 할 경우에는 주류허가증이 있어야 함
- ② 주류허가는 UAE 체류증(Residence Permit)을 소지하고 있는 비무슬림 외국인에 한해 발급함
- ③ 공공장소에서의 음주, 음주 운전의 경우 혈중 알코올 수치에 관계없이 심각한 위법행위로 간주되며, 음주와 관련되어 체포될 경우 관련법 절차에 거쳐 구금, 벌금, 피해자에 대한 보상 지급 등이 판결됨

UAE 연방 형법에서는 무슬림은 음주를 금지하나 비무슬림일지라도 규정을 위반하여 음주한 경우에는 1개월 이상 6개월 이하의 징역과 1,000AED 이상 2,000AED 이하의 벌금을 부과하고, 아부다비 형법(주법)도 연방 형법과 유사하다.

UAE 음주관련 금지법령 요약

- ① 연방 형법은 음주를 금지하거나 제한하고 있으며, 비무슬림에게 한하여 주류 허가증을 발급하고 지정된 장소에서만 음주 허용
- ② 지정된 장소가 아닌 곳에서의 음주 또는 취한 채로 적발될 경우 처벌
- ③ 경찰이 음주 단속을 하여 혈중알코올 농도를 측정하는 경우 허용치는 ‘Zero¹¹⁾’에 해당

또한, UAE 노동법에서는 어느 누구라도 사업장 내에 주류 반입을 다음과 같이 엄격히 금지하고 있다.

UAE 노동법 제99조

고용주, 고용주의 대리인 또는 근로자에 대해 권한을 가지는 자는 음용을 위해 주류를 사업장에 반입할 수 없으며, 다른 사람이 이러한 행동을 하도록 허가할 수 없다. 더불어 음주 상태인 자가 사업장에 출입하거나 체류하도록 허가할 수 없음

4. BNPP 내부규정

BNPP 프로젝트의 주계약자인 한전은 원활한 사업수행을 위해 「보안절차서(BNPP-SNS-P03)」를 제정하여 관련 협력사들도 이를 준수하도록 하고 있어, 한전과 BNPP 1~4호기 운영지원용역(OSS) 계약을 체결한 우리 회사도 해당 절차를 준수하여야 한다. 이 절차서에서 규정한 보안 위반 종류에는 현장 내 음주 및 주류 소지가 금지되어 있고 처벌조항도 함께 포함되어 있다.

11) 국내는 0.05% 미만은 훈방되나, UAE는 음주운전을 불허하여 최소 허용치가 없음(음주측정기 눈금 반응 시 처벌)

4.4.17 현장 내 음주 및 주류소지

현장 내 음주를 하거나 소지하고 있는 개인이나 집단

부록 2.(보안위반 시 처벌)

No.	건설현장(Red Zone)	숙소(Green Zone)
14.(주류반입 시도)	현장출입 1개월 정지	1회 : 현장출입 1주일 금지 2회 : 퇴출
17.(현장내 음주 및 주류소지)	-	퇴출

위에 근거하여 BNPP 현장에 발령을 받은 직원은 출근과 동시에 현장에서 준수해야 할 필수교육 9개 과정¹²⁾을 받아야 하는데, 그 중 “Site Induction Training” 교육 시 주류반입과 음주하는 경우 퇴출(One Strike Out)한다는 교육을 받고 있다.

Enforcement Plan / Policy

If you do not follow the procedure,

One Strike Out Policy
will be applied to all the personnel.

Your work will be **STOPPED** Immediately.

KHNP KHNP INDUCTION TRAINING

BNPP GENERAL RULES

BNPP ONE STRIKE OUT POLICY



Identification Fraud



Alcohol smuggling
Alcoholic Drinks Are Not Allowed



Fence Climbing
WARNING! Do not climb the fence

KHNP KHNP INDUCTION TRAINING

<지사 전입 시 교육자료>

조치할 사항 1. 사장은 위 직원을 「인사관리규정」 제103조의3의 규정에 따라 “징계”처분하시기 바랍니다.

12) ① Site induction training ② Defensive driving ③ UAE law ④ CICPA regulations ⑤ Heat stress 등

한국수력원자력(주) 상임감사위원

정 계 요 구

제 목 음주운전

관 계 부 서 아부다비지사

징계 대상자 아부다비지사 통합시운전실 ▲▲▲▲▲▲팀
4직급 신▲▲(8*****-1*****)(사번 1*****)

징 계 종 류 견책

징 계 사 유

신▲▲은 입사동기인 ■■■■■■■■팀 김■■■ 및 임◆◆과 함께 2016년 10월 16일 바라카 현장에서 약 70km 떨어진 르와이스 퍼블릭 레스토랑에서 음주를 한 다음, 르와이스에서 숙소까지 약 시속 120km 속도(최대 허용속도 140km)로 운전을 하였다.

1. 음주운전

신▲▲은 ■■■■■■■■팀에 근무하는 김■■■ 및 임◆◆과 입사동기로 평소에 다른 동기들보다 친하게 지내는 사이로, ■■■■■■■■팀에 근무하는 김■■■와 임◆◆은 고온기능시험(Hot Functional Test) 시행으로 2016년 10월 16일(일)은 교대근무 휴무조(10. 14.~10. 17.)에 해당되어 숙소에서 쉬고 있다가, 정상근무를 하는 신▲▲이 퇴근을 하자 카카오톡으로 3자간 문자채팅을 하면서 술을 한잔 하자는 의견이 일치되어 바라카 현장에서 왕복 약 170km에 위치한 르와이스 소재 다프라호텔 내에 있는 퍼블릭 레스토랑에 가는 것으로 결정하였다.

숙소에서 르와이스로 이동할 때에는 임◆◆이 운전하여 19시 30분에서 20시

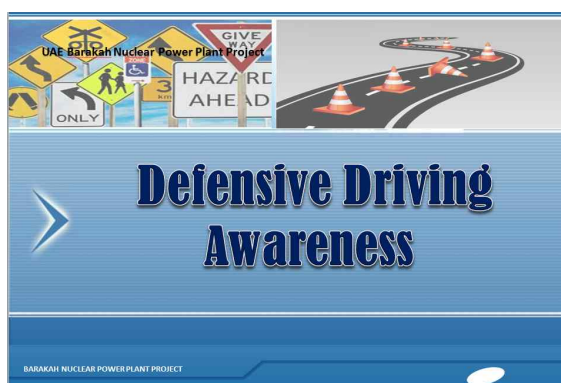
사이에 도착한 다음, 생맥주 500cc 5잔과 안주(피자, 치킨 등)를 주문하여 김■■가 2잔, 신▲▲이 2잔을 마시고 임◆◆이 1잔을 음주하고 술값은 400AED(약 12만원)을 임◆◆이 현금으로 22시경에 계산하였다.

퍼블릭 레스토랑에서 음주한 양은 일부 다르게 다음과 같이 진술하였다.

성 명	확인서	문답서
김 ■ ■	김■■ 3~4잔	김■■ 3잔, 임◆◆ 3잔, 신▲▲ 1잔
임 ◆ ◆	임◆◆ 1잔	김■■ 3잔, 임◆◆ 1잔, 신▲▲ 2잔
신 ▲ ▲ ¹³⁾	신▲▲ 2잔	김■■ 2잔, 임◆◆ 1잔, 신▲▲ 2잔

이후 르와이스에서 숙소로 이동할 때에는 생맥주 1,000cc(본인 진술기준)를 마신 신▲▲이 운전을 하여 22시 30분경에 숙소에 도착한 다음, 김■■의 방(39동 121호)에 3명이 모여 앉아 2016년 10월 17일 오후에 정기휴가를 출발하는 김■■와 임◆◆은 휴가계획 등을 잡담하다가 신▲▲은 다음날 출근을 위해 24시를 전후하여 자신의 숙소(41동 G020호)로 귀가하였다.

지사는 BNPP 현장에 전입 온 직원들을 대상으로 현장에서 준수해야할 필수교육 과정 중의 하나로 Defensive Driving Awareness(방어운전 유의사항)에서 다음과 같이 음주운전을 금지하고 있는 사항을 교육하고 있다



<지사 전입 시 교육자료>

13) 문답과정에서 감사받은 태도와 깊이가 반영하고 있는 점을 고려하면, 신▲▲의 진술이 가장 신뢰성이 높음

Widmark 공식을 적용하여 신▲▲이 운전할 당시의 혈중알코올 농도를 산정하면, 약 0.068%¹⁴⁾로 이는 「도로교통법」 제148조의 2(벌칙)에 따르면 ‘6개월 이하 징역이나 300만원 이하의 벌금¹⁵⁾’에 해당되고, 「음주운전 행정처분기준」에서는 혈중알코올 농도가 0.05%~0.1% 미만일 경우 면허정지 100일 및 벌점 100점 부과에 해당된다.

UAE 현지 법률에서는 음주를 한 경우 혈중알코올 농도에 상관없이 운전을 하면 법률에 저촉되며, UAE 현지에서의 음주운전 행위에 대하여 국내법 적용유무를 살펴보면, 「형법」 제3조(내국인의 국외범)에서 「형법」은 ‘대한민국 영역 외에서 죄를 범한 내국인에게도 적용한다.’ 고 규정되어 있어 UAE 현지에서도 국내법 적용이 가능하다.

2. 음주관련 징계양정기준

우리 회사 「징계양정에 관한 지침」 ‘별표 4. 음주운전자 징계양정기준’은 다음과 같다.

음주운전자 징계양정기준

비위 유형	징계양정기준
1. 최초 음주운전을 한 경우	감봉~견책
2. 음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 운전을 한 경우	정직~감봉
3. 음주운전으로 인적, 물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우	정직~감봉
4. 2회 음주운전을 한 경우	정직
5. 음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 음주운전을 한 경우	해임~정직
6. 음주운전으로 중상해의 인적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우	해임~정직
7. 음주운전으로 사망사고를 일으킨 경우	해임
8. 음주운전으로 인적, 물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 뒤 「도로교통법」 제54조 제1항에 따른 조치를 하지 않은 경우	해임
9. 3회 이상 음주운전을 한 경우	해임

조치할 사항 1. 사장은 위 직원을 「인사관리규정」 제103조의3의 규정에 따라 “징계”처분하시기 바랍니다.

14) $C = A / (P \times R) = 40 / (84 \times 0.7) = 0.67\text{mg}/10 = 0.068\%$

· $A = 1,000\text{mℓ}(\text{맥주 } 500\text{cc } 2\text{잔}) \times 0.05\%(\text{맥주 도수 } 5\text{도}) \times 0.7984 = 39.82$

· $P = 84\text{kg}(\text{신} \blacktriangle \blacktriangle \text{ 체중})$ · $R = 0.7(\text{성별계수})$

15) 혈중알코올 농도가 0.05퍼센트 이상 0.1퍼센트 미만인 사람은 6개월 이하의 징역이나 300만원 이하의 벌금